

通報先に伝える内容

Q6 通報先にはどの程度の内容を伝える必要がありますか？

答

「公益通報」とは、労働者が、不正の目的でなく、労務提供先（事業者又はその役員、従業員等）について、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、通報先に通報することです。

通報対象事実については、法令の具体的な条項まで指定する必要はありませんが、どのような行為を行ったかなどを具体的に示さなければ、通報先は、その行為が法令に違反しているのかを判断できません。

このように、通報先には、通報が「公益通報」に該当するか否か判断できる程度に、またその後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な事実を知らせる必要があります。

なお、通報内容が真実であるかどうかについて、

- ・事業者内部（労務提供先等）に通報しようとするときは、真実であると「思料する」ことで足りますが、
- ・行政機関及びその他の事業者外部に通報しようとするときは、真実であると「信ずるに足りる相当の理由がある」ことが必要となりますので、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要です（P10 参照）。